

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7592/2547

นางเปรมจิตต์ หลิตากิจ โดยนางสาวจารุ
วรรณ หลิตากิจ

นายวิชิต กองกิ่ง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 587

ป.วิ.พ. มาตรา 94 วรรคหนึ่ง

ป.รษฎากร มาตรา 118

สัญญาจ้างทำของมิได้ปิดอาการแสดง अभी ตาม ป. รษฎากร มาตรา 118 จึงต้องห้ามรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแต่การจ้างทำของไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ ดังนั้นจึงรับฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสารได้

สัญญาจ้างทำของมิได้ปิดอาการแสดง अभी ตาม ป. รษฎากร มาตรา 118 จึงต้องห้ามรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแต่การจ้างทำของไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ ดังนั้นจึงรับฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสารได้

(ปัญญา สุทธิบดี-พงษ์เทพ ศิริพงศ์ติทานนท์-สฤติย์ อรรถบิลกุล)

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี - นายสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายชูวงศ์ ละอองศิริวงศ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>